

통 보

1. 제 목: 기업지원부문 장기 미개정 내규 정비 필요
2. 소관부점: 기업지원총괄처, 기업자산인수처, 기업희생지원처
3. 내 용:

가. 업무개요

기업지원총괄처, 기업자산인수처, 기업희생지원처는 각각 「업무분장세칙」 제37조 제2호에 따라 소관 업무와 관련된 내규의 제정 및 개폐(改廢)에 관한 사항을 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「내규관리규정」 제2조 제1호에 따르면 내규는 공사의 운영, 기본 방침, 조직, 업무절차 등에 관하여 계속적인 구속력을 가진 규범으로, 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」 제8조에 따라 임직원은 직무를 수행함에 있어 법령 및 내규를 준수하도록 되어 있고

내규가 제정 또는 개정된 당시에는 적정하였더라도 오랫동안 방치될 경우 관계 법령, 외부 환경 및 사회적 인식의 변화 등에 따라 법령 및 다른 내규, 현실 등에 맞지 않거나 불합리한 부분이 발생할 수 있으므로, 직원이 내규를 적용하거나 참고하여 직무를 수행하는 과정에서 혼선이 없도록 공사는 지속적으로 내규를 점검·관리하여야 한다.

한편, 법제처가 제정한 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」 제1조에 따르면 중앙행정기관은 법령에 적합하지 아니하거나 현실에 맞지 아니한 훈령·예규 등을 주기적으로 재검토¹⁰¹⁾하거나 정비하여 훈령·예규 등의 실효성을 확보하고 국민 편익에 이바지 하도록 되어 있는데

내규 역시 행정사무에 대한 통일적인 기준을 제시하며 행정조직 내부에 구속력을 가진다는 점에서 훈령·예규와 유사하므로, 내규의 소관 부점은 중앙행정기관의 훈령·예규 등의 관리에 준하여 소관 내규를 주기적으로 점검하여 정비하는 등 적정하게 관리할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 기업지원부문 소관 내규 중 감사일 현재까지 5년 이상 개정되지 않은 내규를 점검¹⁰²⁾한 결과 [표 42]와 같이 짧게는 9년에서 길게는 27년 동안 개정이 없었는데 다음과 같은 문제점 및 개선 사항이 확인되었다.

[표 42] 기업지원부문 장기 미개정 내규 현황

소관부점	소관 내규	최초 제정일	최종 개정일	개정 경과년수
기업지원 총괄처	기업인수·합병알선업무요강	“기재 생략”		
기업자산 인수처	부실징후기업의유가증권및 계열기업인수·수입정리업무요강			

101) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」 제7조 제3항에 따르면 재검토 결과 훈령·예규 등을 계속하여 시행할 필요가 없는 경우 해당 훈령·예규를 폐지하도록 되어 있음

102) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」 제7조 제1항 및 제2항에서 훈령·예규 등의 존속기한 및 재검토기한을 3년 또는 5년 범위로 정하고 있는 점을 참고하였으며, 「내규관리규정」 제4조에 따른 자동개정 등은 제외하여 기산함

소관부점	소관 내규	최초 제정일	최종 개정일	개정 경과년수
기업회생 지원처	기업회생지원업무관련 외부전문평가기관 지정 및 운용세칙	“기재 생략”		
	기업개선작업채권관리업무규정			
	기업구조조정업무처리요강			
	기업회생지원업무규정			
	수탁채산매각업무요강			
	출자회사·출자전환기업·채무 기업에대한자금대여및지급 보증업무규정			
	PF채권정리업무요강			
	수탁채권정리업무요강			
	양도소득 관련세액 감면대상재산 매각업무요강			

(1) 공사법 및 관련 내규 개정사항 미반영

❶ 2011. 3. 11. 공사법 개정에 따라 같은 법 제2조 제1호의 ‘금융기관’이 ‘금융회사등’으로 변경되는 등 공사법에서 사용하는 용어를 ‘금융회사등’으로 정비¹⁰³⁾하였고, 이에 맞춰 정관 및 업무방법서에서도 관련 용어가 변경되었으나, 「부실징후기업의유가증권및계열기업인수·수입정리업무요강」 제3조 등에서는 여전히 ‘금융기관’, ‘금융기관 등’의 용어가 사용되고 있었고

❷ 2022. 2. 4. 「업무방법서」 제67조가 개정되어 공사는 ‘부실징후기업’ 및 ‘구조개선기업’의 경영정상화를 지원하기 위하여 기업인수·합병을 알선할 수 있다고 규정되어 있으나, 「기업인수·합병알선업무

103) '09. 5. 19. 국무회의에서 당시 이명박 대통령이 ‘금융기관을 금융회사등으로 변경하는 등 권위적이거나 어려운 법률용어를 알기 쉽고 시대에 맞게 고치는 것을 검토하라’고 지시함에 따라 공사법 등 관련 법령에서 용어가 변경됨(공사법 명칭: 「금융기관부실자산 등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사 설립에 관한 법률」 → 「금융회사부실자산 등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사 설립에 관한 법률」)

요강」 제5조에는 이 요강에 의한 업무대상은 금융기관 등이 요청한 ‘부실징후기업’의 계열기업에 한한다고 되어 있었다.

③또한, 2022. 4. 8. 「재산확인업무취급요강」이 폐지되고 「재산확인업무요령」이 제정되었으며, 2023. 7. 1. 다시 「재산확인업무요령」이 폐지되고 「재산조사업무요강」으로 대체되었으나, 「수탁채권정리업무요강」 제78조 제3항에서는 재산확인 방법은 「재산확인업무취급요강」을 따른다고 규정되어 있는 등

[표 43]과 같이 공사법 및 업무방법서, 관련 내규 등이 변경되었으나, 기업지원부문 소관 내규에 반영되지 않은 사례가 확인되었다.

[표 43] 공사법 및 관련 내규 개정사항 미반영 사례

소관 부점	소관 내규	관련 조항	검토사항
기업지원총괄처	기업인수·합병알선 업무요강	“기재 생략”	
기업자산인수처	부실징후기업의유가 증권및계열기업인수 ·수임정리업무요강		
기업회생지원처	수탁채권정리 업무요강		
	기업회생지원업무관련 외부전문평가기관 지정 및 운용세칙		
	기업구조조정 업무처리요강		

(2) 관계 법령 변경사항 미반영

❶ 2020. 12. 29. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」이 개정됨에 따라 ‘기업집단’ 및 ‘계열회사’에 관한 정의 규정이 제2조 제2호 및 제3호에서 같은 조 제11호 및 제12호로 이동하였으나, 「기업인수·합병알선업무요강」 제3조 제2호에 법령 개정사항이 반영되어 있지 않았고

❷ 2007. 8. 3. 「증권거래법」이 폐지되고 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」로 대체되었으나, 여전히 「부실징후기업의유가증권및계열기업인수·수입정리업무요강」 제3조 제2호에서는 “유가증권”이라 함은 증권거래법 제2조제1항 각호에 해당하는 것으로 말한다고 되어 있었다.

❸ 또한, 2016. 1. 19. 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」이 제정되면서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제116조부터 제125조까지에 규정되어 있던 토지거래허가 관련 내용이 모두 삭제되었으나, 「수탁재산매각업무요강」 제47조 제3항에서는 입찰을 실시하였으나 유찰되어 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제121조 제16호의 대상이 되는 부동산에 대하여 최종회차 공매조건으로 재입찰을 실시하도록 되어 있는 등

[별표 12] “관련 법령 변경사항 미반영 사례”와 같이 관련 법령이 변경되었으나, 기업지원부문 소관 내규에 반영되지 않아 내용이 맞지 않은 사례가 확인되었다.

(3) 고객에게 불리한 내용 및 불편사항

❶ 「약관의 규제에 관한 법률」(이하 “약관법”이라 한다) 제6조에 따르면 고객에게 부당하게 불리한 조항, 계약의 거래형태 등과 관련된 모든

사정에 비추어 고객이 예상하기 어려운 조항은 공정성을 잃은 것으로 추정되어 무효이며, 약관법 제14조에 따르면 소송과 관련하여 고객에게 부당하게 불리한 재판관할의 합의 조항은 무효라고 규정되어 있다.

그런데 「부실징후기업의유가증권및계열기업인수·수입정리업무요강」 [별지제2호서식] ‘관리계약서’ 제12조에서 이 계약에 관하여 해석상의 이의가 있거나 이 계약서에 정하지 아니한 사항은 “갑”(공사)이 정하는 바에 따른다고 되어 있었고

같은 요강 [별지제1호서식] ‘주식 및 경영권 양수도 계약서’ 제15조 제3항에서는 본 계약에 관한 분쟁의 관할법원은 서울중앙지방법원을 제1심 관할법원으로 한다고 되어 있는 등 내규 별지의 계약서 내용 일부가 고객에게 불리하게 규정되어 있어 약관법에 위배될 소지가 있다.

② 또한, 2022. 1. 10. 국민권익위원회는 「공공부담금 연체금 부담 경감방안」을 의결하며 유사 연체금의 부과기준 및 민법상 법정이율 등을 고려하여 과도하지 않은 수준(예시: 연이율 상한 6%, 최고한도 원금 대비 30% 이내)으로 연체금을 설정하도록 권고하였는데

「양도소득 관련 세액 감면대상재산 매각업무요강」 제16조 제2항에 따르면 매수자가 대금납부기일에 대금을 납부하지 아니한 때에는 그 익일로부터 연 17%의 지연손해금을 징수하도록 되어 있어 고객에게 과도하게 부담을 주고 있는 것으로 확인¹⁰⁴⁾되었다.

③ 이 밖에 2012. 11. 12. 제정된 「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」 제13조 제1항에 따르면 관계 법령 등에 규정된 각종 절차와 거래

104) '21. 5. 4. 기업투자금융처(現 기업회생지원처)에서 감사실로 발송한 「내규 개정·개선 의견 제출(기업투자금융처-2273)」 문서에도 이와 같은 개선사항이 포함되어 있으나, 감사일 현재까지 내규에 반영되지 않음

관계 등에서 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서의 발급증을 제출하였을 때에는 인감증명서를 제출한 것으로 보고 있는데, 「수탁 재산매각업무요강」 제74조 제2항에 따르면 매수자 명의변경 신청 시 법인의 경우 대표자의 인감증명을 제출하게 되어 있어 본인서명 사실확인서 등으로 대체할 수 있도록 내규에 반영할 필요가 있는 등

[별표 13] “고객에게 불리한 내용 및 불편사항 사례”와 같이 기업지원부문 소관 내규 및 별지 서식 계약서 등에 고객에게 불리 하거나, 불편하도록 규정되어 있는 사례가 확인되었다.

(4) 그 밖의 개정 필요사항

❶ 2016. 8. 31. 이후 한국부동산원은 감정평가 업무를 수행하지 않으나, 「수탁채권정리업무요강」 제36조에 따르면 감정평가는 한국 부동산원에 의뢰하여 실시하는 것을 원칙으로 한다고 되어 있으며

❷ 2010년 10월에 한국신용평가정보(주)의 사명이 NICE신용평가 정보(주)로 변경되고, 2013년 8월에 다시 NICE평가정보(주)로 변경 되었으나, 「기업회생지원업무관련 외부전문평가기관 지정 및 운용세칙」 제4조 제1항 제1호에는 여전히 한국신용평가정보(주)로 되어 있는 등 [표 44]와 같이 현실에 맞지 않아 개정이 필요한 사항이 확인되었다.

[표 44] 그 밖의 개정 필요사항 사례

소관 부점	소관 내규	관련 조항	검토사항
기업회생지원처	기업회생지원업무관련 외부전문평가기관 지정 및 운용세칙		“기재 생략”

소관 부점	소관 내규	관련 조항	검토사항
기업희생지원처	수탁채권정리 업무요강		“기재 생략”
	양도소득 관련 세액 감면대상재산 매각업무요강		
	출자회사·출자전환 기업·채무기업에 대한 자금대여 및 지급 보증업무규정		

[소관부점 의견] 기업지원총괄처, 기업자산인수처, 기업희생지원처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 장기 미개정된 소관 내규를 점검하여 개정하거나 폐지하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

기업지원총괄처장, 기업자산인수처장, 기업희생지원처장은 장기간 개정되지 않은 소관 내규를 점검하여 관련 법령, 내규 및 현실 등에 맞게 개정하거나 폐지하는 등 적절한 조치를 하시기 바랍니다.(통보)

[별표 12]

관련 법령 변경사항 미반영 사례

소관 부점	소관 내규	관련 조항	변경사항
기업지원총괄처	기업인수·합병 알선업무요강	“기재 생략”	
기업자산인수처	부실징후기업의 유가증권및계열 기업인수·수입 정리업무요강		
기업회생지원처	기업개선작업채권 관리업무규정		
	기업구조조정 업무처리요강		
	수탁재산 매각업무요강		

소관 부점	소관 내규	관련 조항	변경사항
기업회생지원처	수탁재산 매각업무요강		“기재 생략”
	양도소득 관련 세액 감면대상재산 매각업무요강		
	출자회사·출자 전환기업·채무 기업에 대한 자금대여 및 지급 보증업무규정		

[별표 13]

고객에게 불리한 내용 및 불편사항 사례

소관 부점	소관 내규	관련 조항	검토사항
기업자산인수처	부실징후기업의 유가증권및계열 기업인수·수입 정리업무요강	“기재 생략”	
기업회생지원처	기업회생지원 업무규정		
	기업개선작업 채권관리 업무규정		
	수탁재산 매각업무요강		
	양도소득 관련 세액 감면대상재산 매각업무요강		

소관 부점	소관 내규	관련 조항	검토사항
기업회생지원처	양도소득 관련 세액 감면대상재산 매각업무요강		“기재 생략”
	출자회사·출자 전환기업·채무 기업에 대한 자금대여 및 지급 보증업무규정		